

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2289/2530

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 422, มาตรา 880

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 35

น. ขับรถบรรทุกของโจทก์ผู้เป็นนายจ้างบรรทุกถัง คอนเทนเนอร์ของบริษัท
ช. ซึ่งรวมกับความสูงของรถบรรทุกแล้ว สูง 4.90 เมตรตามถนนราชปรารภมุ่ง
หน้าไปรังสิต เมื่อจะลอดใต้ สะพานลอยสำหรับให้คนข้ามถนนที่จำเลยสร้างขึ้นและ
ติดป้ายแสดงความสูงว่า 5 เมตรแต่ความจริงส่วนที่ใกล้เกาะกลางถนนมีความสูงจาก
พื้นถนน 4.90 เมตรน. ให้ ท. คนท้ายรถลงจากรถไปคอยดู ว่ารถจะแล่นลอดใต้
สะพานไปได้หรือไม่ แล้ว น. ขับรถไปช้า ๆ ตามคำสั่งของ ท.เมื่อท.บอกให้หยุด น.
ได้เหยียบห้ามล้อหยุดรถทันที แต่แรงเฉื่อย ของสินค้าที่บรรทุกหนักทำให้รถแล่นไป
อีกและส่วนสูงสุดของสินค้าเฉี่ยว ชนคานสะพานลอยสินค้าที่โจทก์รับจ้างบรรทุกมา
เสียหาย การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ความระมัดระวังแล้ว การที่จำเลยได้ทำการ
เสริมถนนให้เป็นหลังเต่า สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อป้องกันน้ำท่วมทำให้ความสูงของ
สะพานลอยน้อยกว่า 5 เมตร และจำเลยไม่ได้เปลี่ยนป้ายบอกความสูงของสะพานที่
เกิดเหตุให้ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ น. เชื่อ ว่าสะพานนั้นมีความสูง 5 เมตร ตาม
ที่ปิดป้ายบอกไว้เช่น สะพานลอย 6 สะพานที่ น. ขับลอด ผ่านมาแล้ว การกระทำของ
จำเลยเป็นการประมาทเลินเล่อจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้รับช่วง
สิทธิจากบริษัท ช. การที่ น. มิได้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้าย ซึ่งติดกับขอบ

ทางเท้าแต่ขับคร่อมเส้นแบ่งครึ่งช่องทางเดินรถช่องซ้าย และช่องขวาและบรรทุกสินค้าสูงกว่า 3 เมตร จากพื้นถนนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4(พ.ศ. 2522) ข้อ 1(3) ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบกพ.ศ. 2522 จนเป็นเหตุให้เกิดชนคันใต้ สะพานลอยนั้นเป็นเพียงความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกซึ่งมิได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดการละเมิดดังกล่าว และรถบรรทุกสิ่งของอาจจะบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตรได้ หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่โจทก์ใช้รถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูงเกินกว่า 3 เมตร จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาด โจทก์จึงมิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน วิศวกรรมจราจร จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ฯลฯ ได้ก่อสร้างสะพานลอยสำหรับประชาชนใช้เดินทางข้ามถนนซึ่งจำเลยต้องประกาศว่าระดับความสูงของสะพานลอยมีความสูงจากผิวจราจรเท่าใด เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือผู้ขนส่งของที่มีความสูงแต่สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนที่ถนนราชปรารภ จำเลยได้เขียนป้ายประกาศแจ้งความสูงของสะพานไว้ว่าสูง 5 เมตร ทั้ง ๆที่มีความสูงจริงไม่ถึง 5 เมตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 เวลากลางวันโจทก์ได้บรรทุกสินค้า โดยรถยนต์บรรทุกจากท่าเรือคลองเตยจะไปส่งยังตำบลรังสิต โจทก์ได้วัดความสูงของรถรวมทั้งสินค้าที่บรรทุกแล้วมีความสูงไม่เกิน 5 เมตร เมื่อลูกจ้างของโจทก์ขับรถบรรทุกสินค้ามาถึงบริเวณสะพานลอยดังกล่าว ลูกจ้างของโจทก์เห็นป้ายบอกความสูงซึ่งจำเลยเขียนแสดงไว้ว่าสูงถึง 5 เมตร จึงเชื่อโดยสุจริตและขับรถลอดไป แต่ปรากฏว่าลอดไม่ได้เป็นเหตุให้สินค้าที่บรรทุกมาคือ เครื่องอุปกรณ์ไฮโดรลิก และ

เครื่องปั้นไฮโดรลิกของเครื่องปั๊มเหล็กไฮโดรลิกจากต่างประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสินค้าไปแล้วเป็นเงิน 40,000 บาท การที่ จำเลยปล่อยปละละเลยไม่ตรวจวัดความสูงของสะพานว่ามีเท่าใดแน่นอนเป็นความ ประมาทเลินเล่อ ทั้งยังเขียนป้ายบอกความสูงอันเป็นเท็จทำให้โจทก์ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหายแก่เจ้าของสินค้านี้ดังกล่าว จำเลยต้องชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ ขอ ให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 43,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงิน เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมจำเลยก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน ราชปรารภ โดยมีความสูงเกินกว่า 5 เมตร ต่อมาเกิดน้ำท่วมจึงได้เสริมพื้นถนนให้สูง ขึ้นเป็นเหตุให้ความสูงของสะพานลอยดังกล่าวบางจุดสูงไม่ถึง 5 เมตร การที่รถยนต์ บรรทุกสินค้าของโจทก์เกิดอุบัติเหตุชนสะพานลอยเป็นความประมาทเลินเล่อของ ลูกจ้างโจทก์เองเพราะบรรทุกสินค้าซึ่งเมื่อวัดรวมกับตัวรถแล้วมีความสูงเกินกว่า 3 เมตรจากพื้นผิวถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4(พ.ศ. 2522) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522ข้อ 1(3) โดยลูกจ้าง ของโจทก์ได้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวแล่นมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่ กฎหมายกำหนด และไม่ชะลอความเร็วของรถลงเพื่อตรวจดูความปลอดภัยที่เบี่ยง หน้าเสียก่อนเมื่อถึงสะพานลอยว่าจะสามารถขับรถลอดผ่านไปด้วยความปลอดภัยได้ หรือไม่แต่กลับขับรถไปตามช่องทางเดินรถด้านขวาอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ จราจรทางบกมาตรา 35 เป็นเหตุให้รถบรรทุกที่ลูกจ้างโจทก์ขับรถชนสะพานลอย การที่ลูกจ้างของโจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยในขณะที่ปฏิบัติงานในทางหน้าที่จ้าง ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายโจทก์ในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างของ โจทก์ชดเชยค่าเสียหายในการซ่อมแซมสะพานลอยให้แก่จำเลย ขอให้พิพากษา ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 8,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตร

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2524 ซึ่งเป็นวันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงิน 650 บาท และนับจากวันถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจากต้นเงิน 8,000 บาท จนกว่าโจทก์จะชำระเงินเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยว่า ความสูงของสะพานลอยโดยแท้จริงแล้วไม่ถึง 5 เมตร ลูกจ้างของโจทก์ขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดทางมิได้ทำผิดกฎหมายและมิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 43,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์จำเลยนำสืบรับฟังได้ตอกันว่าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 รถบรรทุกสินค้าของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน ก.ท.70-1843 ซึ่งบรรทุกถังคอนเทนเนอร์บรรจุเครื่องอุปกรณ์ไฮโดรลิกและเครื่องปั้นไฮโดรลิกของเครื่องพับเหล็กไฮโดรลิกจากท่าเรือคลองเตยเพื่อไปส่งให้บริษัทชาญนครวิศวกรรม จำกัดที่ตำบลรังสิตได้แล่นลอดใต้สะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนราชปรารภบริเวณ

ประตุน้ำ แต่ส่วนสูงของลึงคอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนได้สะพานลอยเป็นเหตุให้สินค้าที่บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ได้รับความเสียหาย และในการเดินเผชิญสับสะพานลอยที่เกิดเหตุของศาลได้ความว่าสะพานลอยที่เกิดเหตุมีป้ายบอกความสูงไว้ว่า 5 เมตร จุดชนได้สะพานลอยซึ่งอยู่ติดกับป้ายบอกความสูงของสะพานอยู่ในช่องทางเดินรถขวามือใกล้เกาะกลางถนน วัดความสูงจากพื้นดินถึงคานสะพานได้ 4.90 เมตรและวัดความสูงจากพื้นถนนในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือห่างริมถนนครึ่งเมตรได้ความสูงประมาณ 5.04 หรือ 5.05 เมตร และวัดความสูงจากผิวถนนตรงกลางช่องทางเดินรถซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างช่องทางเดินรถด้านซ้ายกับด้านขวาสูง 4.90 เมตร ถนนเกิดเหตุไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถสำหรับรถประจำทางโดยเฉพาะ มีปัญหาว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ โจทก์มีนายหนูโพธิ์ เกนด้านพนักงานขับรถบรรทุกของโจทก์วันเกิดเหตุ นายทวน โพธิ์ปลั่ง และนายชั้นทอง มาเบิกความรับฟังได้ว่านายหนูโพธิ์ได้รับรถออกจากท่าเรือคลองเตยตามหลังรถเทรลเลอร์ซึ่งวิ่งนำหน้า 2 คัน มาตามถนนสุนทรโกษาเลี้ยวเข้าถนนพระราม 4 และมาเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริรถได้ลอดใต้สะพานลอย 6 แห่งแต่ละสะพานเขียนป้ายความสูงไว้ 5.00 เมตรรถแล่นผ่านไปได้ เมื่อมาถึงสะพานเกิดเหตุถนนไม่สม่ำเสมอด้านซ้ายต่ำมีร่องน้ำปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข 1 ส่วนด้านขวาสูง ก่อนนายหนูโพธิ์ขับรถลอดใต้สะพานซึ่งมีป้ายบอกความสูงไว้ 5 เมตร ได้แหงนมองดูใต้สะพานเห็นมีรอยถูกชน 2 แห่ง เป็นรอยปูนกะเทาะปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข 1 รถเทรลเลอร์ 2 คันแรกผ่านไปได้นายหนูโพธิ์ได้ให้นายทวนลงจากรถไปดูว่ารถจะแล่นลอดผ่านไปได้หรือไม่ ซึ่งได้กระทำการตรวจทุกครั้งที่มีการแล่นผ่านลอดสะพาน นายทวนลงไปดูแล้วเห็นใต้สะพานมีรอยถูกชนและผิวถนนที่เกิดเหตุโค้งเป็นหลังเต่าด้านซ้ายต่ำเป็นร่องน้ำด้านขวาสูงขึ้น ขณั้้นรถโจทก์ล้อขวาทับเส้นแบ่งช่องเดินรถซึ่งแบ่งถนนเป็น 2 ช่องรถโจทก์คร่อมเส้นแบ่งเพราะด้านซ้ายเป็นร่องน้ำชิดซ้ายไม่ได้ แต่ล้อซ้ายอยู่ห่างทางเดินเท้าด้านซ้าย 1 เมตร นายทวนได้ให้สัญญาณนายหนูโพธิ์ว่าค่อยไปแต่เมื่อบอกให้

หยุด นายหนูโพธิ์ก็ห้ามล้อหยุดทันที แต่รถก็เลื่อนไปชนสะพานโดยส่วนสูงของสินค้าได้เฉี่ยวชนติดกับส่วนใต้ของสะพานลอยนายหนูโพธิ์จึงให้ปล่อยลมยางรถยนต์ทุกล้อรถจึงลดได้สะพานที่เกิดเหตุไปได้ พิจารณาคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวแล้วน่าจะเชื่อว่าขณะนายหนูโพธิ์ขับรถจะลดสะพานลอยที่เกิดเหตุ ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วกล่าวคือได้ให้นายทวนลงจากรถไปคอยดูว่ารถจะแล่นลดได้สะพานลอยไปได้หรือไม่และในขณะที่แล่นจะลดได้สะพานก็ขับรถไปช้า ๆ ตามคำสั่งของนายทวน เมื่อนายทวนบอกให้นายหนูโพธิ์เหยียบห้ามล้อหยุดทันที ปรากฏตามคำเบิกความของนายศรีศักดิ์สุวรรณโชติ ผู้ควบคุมการก่อสร้างของโจทก์และจบการศึกษาเป็นช่างก่อสร้างจากโรงเรียนอุเทนถวายพยานโจทก์ซึ่งไปตรวจสอบสะพานที่เกิดเหตุ ว่าความเสียหายไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่นหรือโครงสร้างของตัวสะพาน นายแสงตะวัน พลานันทกุลธร หัวหน้างานปรับปรุงและบูรณะสะพาน กองก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร พยานจำเลยซึ่งจบวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ไปตรวจสอบความเสียหายของสะพานภายหลังโจทก์ฟ้องคดีนี้ก็ได้เบิกความโต้แย้งคัดค้านพยานของโจทก์ดังกล่าวมาแล้วแต่อย่างใด หากรถโจทก์ไม่ได้ขับโดยระมัดระวังและแล่นมาด้วยความเร็วปกติแล้วย่อมเชื่อได้ว่าตรงจุดชนของสะพานจะต้องเสียหายถึงกับโครงสร้างของสะพานกระทบกระเทือนไม่อาจให้ประชาชนใช้เดินผ่านสัญจรไปมาได้ ซึ่งนายแสงตะวันยอมรับว่าขณะเบิกความยังไม่ได้มีการซ่อมสะพานที่เกิดเหตุแต่อย่างใด แสดงว่าสะพานที่เกิดเหตุยังใช้สัญจรไปมาได้ การที่จำเลยได้มีการเสริมถนนให้เป็นหลังเต่าสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทำให้ความสูงของสะพานลอยสูงน้อยกว่า 5 เมตร และจำเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงบอกความสูงของสะพานที่เกิดเหตุตามความเป็นจริงตามคำเบิกความของนายแสงตะวันทำให้นายหนูโพธิ์เชื่อว่าสะพานที่เกิดเหตุมีความสูง 5 เมตร ตามที่ปิดป้ายบอกไว้เช่นสะพานลอยอื่น ๆ ที่นายหนูโพธิ์ขับลดผ่านมาแล้ว และขับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่วัดจากผิวถนนถึงส่วนสูงของคอนเทนเนอร์สูง 4.90 เมตร

เพื่อผ่านไปโดยการใช้ความระมัดระวังแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ เพราะสินค้าบนรถ
เฉี่ยวชนสะพานลอย ดังนี้ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าการกระทำของจำเลย
ดังกล่าวเป็นการประมาทเลินเล่อแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่วางค์
ที่จำเลยอ้างว่านายหนูโพธิ์มิได้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายซึ่งติดกับช่องทางเท้า
หากแต่ขับคร่อมเส้นแบ่งครึ่งช่องทางเดินรถช่องซ้ายและช่องขวาเพราะช่องทาง
เดินรถช่องนี้ได้จัดไว้สำหรับรถบรรทุก หรือรถที่มีความเร็วช้าและการที่วางค์บรรทุก
สินค้าสูงกว่า 3 เมตร จากพื้นถนนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรอัน
เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ข้อ 1(3) ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นแน่ ย่อมถือว่าวางค์เป็นฝ่ายผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
422 นั้น เห็นว่ารถบรรทุกของวางค์เป็นรถที่มีความกว้างแม้จะขับชิดซ้ายให้ทางด้าน
ซ้ายของตัวรถลอดผ่านได้ แต่ส่วนด้านขวาซึ่งล้อรถอยู่บนผิวจราจรที่เป็นหลังเต่า
และสูงวัดถึงใต้สะพาน 4.90 เมตร ก็ไม่อาจแล่นผ่านลอดไปได้ ส่วนที่วางค์ขับ
บรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตร โดยมิได้รับอนุญาตนั้นเป็นเพียงความผิดตามพ
ราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมิได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดการละเมิดในคดีนี้ และ
รถบรรทุกสิ่งของอาจจะบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตรได้หากได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วการที่วางค์ใช้รถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูงเกินกว่า 3 เมตร จึง
มิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาด ศาลฎีกาโดยมติที่
ประชุมใหญ่ เห็นว่าวางค์มิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใดข้ออ้างของจำเลยฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สวระ เสาวมล-สุนทร จันทศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ